P U T U S A N
Nomor 2254/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SYAFRIZAL ISKANDAR
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 16 Mei 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan M. Yakub No. 16 Kelurahan Sei Kera Hilir II Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2254/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 3 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2254/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 3 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta setelah memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYAFRIZAL ISKANDAR bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahagunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 4 (empat) tahun penjara dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika dengan sebutan shabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, karena mengaku bersalah dan telah menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **SYAFRIZAL ISKANDAR** Senin 29 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Gurilla Kel. Sei Kera Hilir II Kec. Medan Perjuangan Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I ",*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa datang menemui RAMLI SYAHPUTRA (berkas terpisah) dan menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu dari RAMLI SYAHPUTRA, kemudian RAMLI SYAHPUTRA menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan pada saat yang bersamaan datang BRIPTU HARYONO

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SUPRAPTO yang menyamar sebagai pembeli kemudian RAMLI SYAHPUTRA menyerahkan 1 (satu) bungkus klip narkotika jenis sabu kepada BRIPTU HARYONO SUPRAPTO kemudian RAMLI SYAHPUTRA langsung ditangkap, kemudian polisi melihat terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu kemudian BRIPTU HARYONO SUPRAPTO bersama rekan melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan RAMLI SYAHPUTRA, kemudian terdakwa dan RAMLI SYAHPUTRA langsung dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 1014/08.37.00/2022 tanggal 30 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AGUS HIDAYAT NIK. P. 87655 selaku petugas yang melakukan penimbangan dan diketahui serta ditandatangani oleh SRI WINARTI NIK.P.80589 selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (PERSERO), telah melakukan penimbangan / pemeriksaan / penaksiran barang berupa : 5 (lima) bungkus plastik klip kecil narkotika dengan sebutan sabu berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkotika dengan sebutan sabu berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang ditemukan dari **SYAFRIZAL ISKANDAR dan RAMLI SYAHPUTRA**, yang kesemuanya kemudian dibawa ke laboratorium forensik cabang Medan.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB.:5189/NNF/2022 tanggal 12 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa I. DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt. Nrp 74110890 dan Pemeriksa II. HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. Nip 197804212003122005 dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka atas nama **SYAFRIZAL ISKANDAR dan RAMLI SYAHPUTRA** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **SYAFRIZAL ISKANDAR** Senin 29 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Gurilla Kel. Sei Kera Hilir II Kec. Medan Perjuangan Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman",*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa datang menemui RAMLI SYAHPUTRA (berkas terpisah) dan menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu dari RAMLI SYAHPUTRA, kemudian RAMLI SYAHPUTRA menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan pada saat yang bersamaan datang BRIPTU HARYONO SUPRAPTO yang menyamar sebagai pembeli kemudian RAMLI SYAHPUTRA menyerahkan 1 (satu) bungkus klip narkotika jenis sabu kepada BRIPTU HARYONO SUPRAPTO kemudian RAMLI SYAHPUTRA langsung ditangkap, kemudian polisi melihat terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu kemudian BRIPTU HARYONO SUPRAPTO bersama rekan melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan RAMLI SYAHPUTRA, kemudian terdakwa dan RAMLI SYAHPUTRA langsung dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 1014/08.37.00/2022 tanggal 30 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AGUS HIDAYAT NIK. P. 87655 selaku petugas yang melakukan penimbangan dan diketahui serta ditandatangani oleh SRI WINARTI NIK.P.80589 selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (PERSERO), telah melakukan penimbangan / pemeriksaan / penaksiran barang berupa : 5 (lima) bungkus plastik klip kecil narkotika dengan sebutan sabu berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkotika dengan sebutan sabu berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang ditemukan dari **SYAFRIZAL ISKANDAR dan RAMLI SYAHPUTRA**, yang kesemuanya kemudian dibawa ke laboratorium forensik cabang Medan.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB.:5189/NNF/2022 tanggal 12 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa I. DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt. Nrp 74110890 dan Pemeriksa II. HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. Nip 197804212003122005 dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka atas nama **SYAFRIZAL ISKANDAR dan RAMLI SYAHPUTRA** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **SYAFRIZAL ISKANDAR** Senin 29 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Gurilla Kel. Sei Kera Hilir II Kec. Medan Perjuangan Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana ***"Penyalahangunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri"***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa datang menemui RAMLI SYAHPUTRA (berkas terpisah) dan menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu dari RAMLI SYAHPUTRA, kemudian RAMLI SYAHPUTRA menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan pada saat yang bersamaan datang BRIPTU HARYONO SUPRAPTO yang menyamar sebagai pembeli kemudian RAMLI SYAHPUTRA menyerahkan 1 (satu) bungkus klip narkotika jenis sabu kepada BRIPTU HARYONO SUPRAPTO kemudian RAMLI SYAHPUTRA langsung ditangkap, kemudian polisi melihat terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu kemudian BRIPTU HARYONO SUPRAPTO bersama rekan melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan RAMLI SYAHPUTRA, kemudian terdakwa dan RAMLI SYAHPUTRA langsung dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 1014/08.37.00/2022 tanggal 30 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AGUS HIDAYAT NIK. P. 87655 selaku petugas yang melakukan penimbangan dan diketahui serta ditandatangani oleh SRI WINARTI NIK.P.80589 selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (PERSERO), telah melakukan penimbangan / pemeriksaan / penaksiran barang berupa : 5 (lima) bungkus plastik klip kecil narkotika dengan sebutan sabu berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkotika dengan sebutan sabu berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditemukan dari **SYAFRIZAL ISKANDAR dan RAMLI SYAHPUTRA**, yang kesemuanya kemudian dibawa ke laboratorium forensik cabang Medan.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB.:5189/NNF/2022 tanggal 12 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa I. DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt. Nrp 74110890 dan Pemeriksa II. HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. Nip 197804212003122005 dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka atas nama **SYAFRIZAL ISKANDAR dan RAMLI SYAHPUTRA** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HARYONO SUPRAPTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Ramli Syahputra (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Gurilla Kelurahan Sei Kera Hilir II Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Ramli Syahputra tersebut berawal dari adanya laporan dari warga masyarakat tentang aktifitas Terdakwa dan Ramli Syahputra yang memperjualbelikan Narkotika di Jalan Gurilla Kelurahan Sei Kera Hilir II Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan dan mengetahui kebenaran informasi tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 Saksi langsung datang menemui Terdakwa dan menyamar sebagai pembeli sementara rekan Saksi yang lainnya menunggu dengan jarak sekitar 5 (lima) meter di balik tembok, kemudian pada saat yang bersamaan Terdakwa juga sedang membeli Narkotika jenis shabu kepada Ramli Syahputra, setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang pembelian shabu tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sementara Ramli Syahputra menyerahkan shabu tersebut, Saksi langsung memberikan kode, setelah itu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Ramli Syahputra;

- Bahwa pemilik Narkotika jenis shabu tersebut adalah Ramli Syahputra;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. ZEFRI NADAPDAP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Ramli Syahputra (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Gurilla Kelurahan Sei Kera Hilir II Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Ramli Syahputra tersebut berawal dari adanya laporan dari warga masyarakat tentang aktifitas Terdakwa dan Ramli Syahputra yang memperjualbelikan Narkotika di Jalan Gurilla Kelurahan Sei Kera Hilir II Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan dan mengetahui kebenaran informasi tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 Saksi langsung datang menemui Terdakwa dan menyamar sebagai pembeli sementara rekan Saksi yang lainnya menunggu dengan jarak sekitar 5 (lima) meter di balik tembok, kemudian pada saat yang bersamaan Terdakwa juga sedang membeli Narkotika jenis shabu kepada Ramli Syahputra, setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang pembelian shabu tersebut sementara Ramli Syahputra menyerahkan shabu tersebut, Saksi langsung memberikan kode, setelah itu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Ramli Syahputra;
- Bahwa pemilik Narkotika jenis shabu tersebut adalah Ramli Syahputra;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Ramli Syahputra (berkas terpisah) pada hari Senin 29 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Gurilla Kelurahan Sei Kera Hilir II Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang membeli Narkotika jenis shabu kepada Ramli Syahputra;
- Bahwa Terdakwa ditangkap persis didepan rumah Ramli Syahputra oleh petugas Kepolisian dimana Terdakwa baru saja membeli Narkotika jenis shabu dari Ramli Syahputra tersebut dan pada saat Ramli Syahputra memberikan shabu kepada pembeli tersebut kemudian Ramli Syahputra ditangkap oleh Polisi yang menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap badan Ramli Syahputra, Polisi menyita barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip kecil Narkotika dengan sebutan shabu, uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) sendok pipet sedangkan dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika dengan sebutan shabu yang baru saja dibeli dari Ramli Syahputra;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika dengan sebutan shabu untuk Terdakwa pergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika dengan sebutan shabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

Barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Ramli Syahputra (berkas terpisah) pada hari Senin 29 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Gurilla Kelurahan Sei Kera Hilir II Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang membeli Narkotika jenis shabu kepada Ramli Syahputra dimana Terdakwa ditangkap persis didepan rumah Ramli Syahputra oleh petugas Kepolisian dimana Terdakwa baru saja membeli Narkotika jenis shabu dari Ramli Syahputra tersebut dan pada saat Ramli Syahputra memberikan shabu kepada pembeli tersebut kemudian Ramli Syahputra ditangkap oleh Polisi yang menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap badan Ramli Syahputra, Polisi menyita barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip kecil Narkotika dengan sebutan shabu, uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) sendok pipet sedangkan dari Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika dengan sebutan shabu yang baru saja dibeli dari Ramli Syahputra;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika dengan sebutan shabu untuk Terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 1014/08.37.00/2022 tanggal 30 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Hidayat NIK. P. 87655 selaku petugas yang melakukan penimbangan dan diketahui serta ditandatangani oleh Sri Winarti NIK.P.80589 selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (PERSERO), telah melakukan penimbangan / pemeriksaan / penaksiran barang berupa : 5 (lima) bungkus plastik klip kecil Narkotika dengan sebutan shabu berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika dengan sebutan shabu berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang ditemukan dari Syafrizal Iskandar dan Ramli Syahputra, yang kesemuanya kemudian dibawa ke laboratorium forensik cabang Medan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB.:5189/NNF/2022 tanggal 12 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa I. Debora M. Hutagaol, S. Si., Apt. Nrp 74110890 dan Pemeriksa II. Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. Nip 197804212003122005 dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Tersangka atas nama Syafrizal Iskandar dan Ramli Syahputra adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ”Setiap orang” yang maksudnya adalah siapa saja orang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek atau pelaku tindak pidana ini, demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan penuntut umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang *(error in persona)* sebagai subyek atau pelaku dalam tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu dari elemen unsur tersebut terpenuhi, maka keseluruhan unsur inipun juga dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tanpa Hak maksudnya adalah pada diri seseorang (pelaku/Terdakwa) tidak ada kewenangan/kekuasaan atas sesuatu dimana kekuasaan itu baru ada setelah ada izin atau peraturan yang membenarkan untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Ramli Syahputra (berkas terpisah) pada hari Senin 29 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Gurilla Kelurahan Sei Kera Hilir II Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang membeli Narkotika jenis shabu kepada Ramli Syahputra dimana Terdakwa ditangkap persis didepan rumah Ramli Syahputra oleh petugas Kepolisian dimana Terdakwa baru saja membeli Narkotika jenis shabu dari Ramli Syahputra tersebut dan pada saat Ramli Syahputra memberikan shabu kepada pembeli tersebut kemudian Ramli Syahputra ditangkap oleh Polisi yang menyamar sebagai pembeli;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap badan Ramli Syahputra, Polisi menyita barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip kecil Narkotika dengan sebutan shabu, uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) sendok pipet sedangkan dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika dengan sebutan shabu yang baru saja dibeli dari Ramli Syahputra;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika dengan sebutan shabu untuk Terdakwa pergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 1014/08.37.00/2022 tanggal 30 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Hidayat NIK. P. 87655 selaku petugas yang melakukan penimbangan dan diketahui serta ditandatangani oleh Sri Winarti NIK.P.80589 selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (PERSERO), telah melakukan penimbangan / pemeriksaan / penaksiran barang berupa : 5 (lima) bungkus plastik klip kecil Narkotika dengan sebutan shabu berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika dengan sebutan shabu berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang ditemukan dari Syafrizal Iskandar dan Ramli Syahputra, yang kesemuanya kemudian dibawa ke laboratorium forensik cabang Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB.:5189/NNF/2022 tanggal 12 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa I. Debora M. Hutagaol, S. Si., Apt. Nrp 74110890 dan Pemeriksa II. Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. Nip 197804212003122005 dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Tersangka atas nama Syafrizal Iskandar dan Ramli Syahputra adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sehingga unsur kedua dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ketiga;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika dengan sebutan shabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

  Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SYAFRIZAL ISKANDAR tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana dalam dakwaan Ketiga;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika dengan sebutan shabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

   Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, oleh Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Immanuel, S.H., M.H., dan Zufida Hanum, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Febriyandi Ginting, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Elvina Elisabeth Sianipar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sidang Teleconference.

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Immanuel, S.H., M.H. Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Febriyandi Ginting, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)